



PUTUSAN
Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agusman Gea als Ama Putra;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan KUD Pauh, KM.28, Desa Pauh,
Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten
Rokan Hulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSMAN GEA Als AMA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSMAN GEA Als AMA PUTRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk ALLOES Warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AGUSMAN GEA Als AMA PUTRA pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di warung tuak Saksi Pak UCOK WARUWU di Km 27 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban FASJHON LEWI SILITONGA Als LEWI perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi korban FASJHON LEWI SILITONGA dengan 7 (tujuh) orang teman terdakwa sedang nongkrong-nongkrong di depan lapangan bola kaki desa Pauh, lalu Saksi korban dengan teman-temannya didatangi oleh saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS bersama saksi CHEVIN BATUBARA Als KEVIN memakai sepeda motor, ketika itu saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS mengutarakan kata-kata kepada terdakwa “dipukul aku bang, tak terima aku.. kita cari dulu orangnya” dan saat itu Saksi korban melihat bahwa pelipis saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS terluka dan berdarah, atas hal itu Saksi korban FASJOHN, Saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS, Saksi JEFRI GOPINDO, Saksi AWALUDIN serta teman-teman lainnya berangkat mencari pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saudara ARGENIUS BENJAMIN LUBIS di seputaran Desa pauh. Ketika sedang mencari di km 27 Desa Pauh tepat nya di warung tuak saksi ABEL WARUWU Als PAK UCOK WARUWU di Km 27 Desa Pauh, saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS melihat orang yang berbaju warna merah yang diduga merupakan orang yang memukulnya berada di tempat tersebut, lalu saksi korban dengan Saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS dan teman-teman Saksi korban Fasjhon yang lain mendekati pelaku, yang mana terdakwa saat itu sedang duduk minum tuak bersama dengan Sdr. FEBRI BUAYA, sdr. EKA BATEE, dan di warung tersebut ada saksi ABEL WARUWU Als PAK UCOK WARUWU, Sdr. IDIS, dan lainnya.
- Ketika itu Saksi korban FASJOHN hendak mendekati terdakwa, belum sempat berbicara, begitu juga dengan teman lainnya lalu Saksi AWALUDIN yang ikut dengan Saksi korban meninju terdakwa sebanyak 1 kali, terdakwa yang tidak Saksi korban kenal melakukan perlawanan dengan berdiri meninju saudara AWALUDIN, teman-teman lainnya juga ikut berkelahi secara ramai-ramai.
Saksi korban FASJHON LEWI SILITONGA melihat ada orang lain yaitu terdakwa yang saat itu minum tuak masuk ke dalam rumah sdr. UCOK WARUWU lalu keluar lagi sudah membawa alat tajam ke halaman, lalu terdakwa melayangkan pisau yang terdakwa pegang dan mengenai Saksi korban FASJON LEWI SILITONGA yang berada di depan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengenai bagian tangan kanan lengan atas 1 (satu) kali, pada bagian tangan kiri persendian (siku) 1 (satu) kali dan pada bagian tangan kiri lengan atas 1 (satu) kali, lalu terdakwa lari. Keadaan luka yang dialami Saksi korban FASJON LEWI SILITONGA akibat perbuatan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah lengan tangan kanan bawah, lengan tangan kiri atas dan bawah Saksi korban FASJON mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi korban FASJON LEWI SILITONGA dibawa ke klinik terdekat.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi JEFRI GOPINDO dan saksi HARIS DINATA MAROLOP melihat orang yang melakukan pembacokan terhadap Saksi korban FASJOHN adalah orang yang menggunakan Baju warna merah yaitu terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban FASJON LEWI SILITONGA berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 440/PKM-BD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter dr.ANDREW LUDIG SITORUS dengan kesimpulan : "Pada pemeriksaan laki-laki dua puluh tahun ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan luar pada bagian lengan sebelah kanan dengan panjang 8 cm, ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 6 jahitan luar pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm, ditemukan luka robek yang belum dijahit pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm.";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AGUSMAN GEA Als AMA PUTRA pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di warung tuak Saksi Pak UCOK WARUWU di Km 27 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FASJHON LEWI SILITONGA Als LEWI perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib Saksi korban FASJHON LEWI SILITONGA dengan 7 (tujuh) orang teman terdakwa sedang nongkrong-nongkong di depan lapangan bola kaki desa Pauh, lalu Saksi korban dengan teman-temannya didatangi oleh saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS bersama saksi CHEVIN BATUBARA Als KEVIN memakai sepeda motor, ketika itu saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan kata-kata kepada terdakwa “dipukul aku bang, tak terima aku.. kita cari dulu orangnya” dan saat itu Saksi korban melihat bahwa pelipis saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS terluka dan berdarah, atas hal itu Saksi korban FASJOHN, Saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS, Saksi JEFRI GOPINDO, Saksi AWALUDIN serta teman-teman lainnya berangkat mencari pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saudara ARGENIUS BENJAMIN LUBIS di seputaran Desa pauh. Ketika sedang mencari di km 27 Desa Pauh tepat nya di warung tuak saksi ABEL WARUWU Als PAK UCOK WARUWU di Km 27 Desa Pauh, saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS melihat orang yang berbaju warna merah yang diduga merupakan orang yang memukulnya berada di tempat tersebut, lalu saksi korban dengan Saksi ARGENIUS BENJAMIN LUBIS dan teman-teman Saksi korban Fasjhon yang lain mendekati pelaku, yang mana terdakwa saat itu sedang duduk minum tuak bersama dengan Sdr. FEBRI BUAYA, sdr. EKA BATEE, dan di warung tersebut ada saksi ABEL WARUWU Als PAK UCOK WARUWU, Sdr. IDIS, dan lainnya.

- Ketika itu Saksi korban FASJOHN hendak mendekati terdakwa, belum sempat berbicara, begitu juga dengan teman lainnya lalu Saksi AWALUDIN yang ikut dengan Saksi korban meninju terdakwa sebanyak 1 kali, terdakwa yang tidak Saksi korban kenal melakukan perlawanan dengan berdiri meninju saudara AWALUDIN, teman-teman lainnya juga ikut berkelahi secara ramai-ramai.

Saksi korban FASJHON LEWI SILITONGA melihat ada orang lain yaitu terdakwa yang saat itu minum tuak masuk ke dalam rumah sdr. UCOK WARUWU lalu keluar lagi sudah membawa alat tajam ke halaman, lalu terdakwa melayangkan pisau yang terdakwa pegang dan mengenai Saksi korban FASJON LEWI SILITONGA yang berada di depan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengenai bagian tangan kanan lengan atas 1 (satu) kali, pada bagian tangan kiri persendian (siku) 1 (satu) kali dan pada bagian tangan kiri lengan atas 1 (satu) kali, lalu terdakwa lari. Keadaan luka yang dialami Saksi korban FASJON LEWI SILITONGA akibat perbuatan terdakwa adalah lengan tangan kanan bawah, lengan tangan kiri atas dan bawah Saksi korban FASJON mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi korban FASJON LEWI SILITONGA dibawa ke klinik terdekat.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi JEFRI GOPINDO dan saksi HARIS DINATA MAROLOP melihat orang yang melakukan pembacokan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi korban FASJOHN adalah orang yang menggunakan Baju warna merah yaitu terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban FASJON LEWI SILITONGA berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. 440/PKM-BD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter dr.ANDREW LUDIG SITORUS dengan kesimpulan : “Pada pemeriksaan laki-laki dua puluh tahun ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan luar pada bagian lengan sebelah kanan dengan panjang 8 cm, ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 6 jahitan luar pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm, ditemukan luka robek yang belum dijahit pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm.”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fashjon Lewi Silitonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sejenis pisau pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 jam 02.00 WIB saat Saksi sedang menongkrong di warung tuak milik pak ucok yang terletak di KM.27, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa melainkan teman Terdakwa yang bermasalah dengan teman Saksi yaitu Saudara Awaludin;
 - Bahwa saat itu terjadi perkelahian sekira lima belas orang dimana Terdakwa dan Saksi terlibat dalam perkelahian tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Saudara Awaludin kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terkena sayatan senjata tajam sebanyak tiga kali dimana luka yang dialami Saksi sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa luka yang dialami Terdakwa sudah sembuh namun Saksi sempat terhalang dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- o Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-BD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Puskesmas Bonai Darussalam yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Fashjon Lewi Silitonga dengan kesimpulan ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan luar pada bagian lengan sebelah kanan dengan panjang 8 cm, ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 6 jahitan luar pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm, ditemukan luka robek yang belum dijahit pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan karena telah membacakan Saksi Fashjon Lewi Silitonga dengan menggunakan pisau pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 jam 02.00 WIB di warung tuak milik pak ucok yang terletak di KM.27, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa membacakan pisau kepada Saksi Fashjon Lewi Silitonga dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak tiga kali ke arah lengan kanan dan lengan kiri Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Bahwa Terdakwa membacakan Saksi Fashjon Lewi Silitonga karena emosi atas perseteruan yang sebelumnya terjadi antara teman Terdakwa dengan Saudara Awaludin;
- Bahwa Saudara Awaludin yang pertama kali melakukan pemukulan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud melukai atau menyakiti Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila melakukan pembacokan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat melukai atau menyakiti Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Terdakwa mengetahui apabila perbuatannya telah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fashjon Lewi Silitonga sudah saling bermaafan dimana telah tercapai perdamaian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Alloes Warna Biru merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya kepada Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Alloes Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menghujamkan senjata tajam berupa pisau sebanyak tiga kali ke bagian lengan kanan dan lengan kiri Saksi Fashjon Lewi Silitonga pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 jam 02.00 WIB di warung tuak milik pak ucok yang terletak di KM.27, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi perseteruan antara teman Terdakwa dengan Saudara Awaludin sehingga mengakibatkan perkelahian yang melibatkan sekira lima belas orang yang termasuk Terdakwa dan Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Fashjon Lewi Silitonga menderita luka robek dengan jahitan sebanyak 14 (empat belas) pada bagian lengan sebelah kanan dengan panjang 8 cm, luka robek sebanyak 6 jahitan luar pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm dan luka robek pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm sebagaimana termuat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-BD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Puskesmas Bonai Darussalam;

- Bahwa benar luka robek yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut sempat membuat Saksi Fashjon Lewi Silitonga terhalang dalam melakukan pekerjaan namun saat ini luka tersebut telah sembuh dan tidak mengakibatkan cacat fisik bagi Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila menghujamkan senjata tajam dapat melukai atau menimbulkan rasa sakit bagi seseorang;
- Bahwa benar 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Alloes Warna Biru merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya kepada Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Bahwa benar Saksi Fashjon Lewi Silitonga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Agusman Gea als Ama Putra (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan yang dilandasi kesadaran kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn*, yaitu kesengajaan yang ditujukan terhadap pelaku yang pada waktu melakukan perbuatannya, telah menyadari kepastian timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menghujamkan senjata tajam berupa pisau sebanyak tiga kali ke bagian lengan kanan dan lengan kiri Saksi Fashjon Lewi Silitonga pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 jam 02.00 WIB di warung tuak milik pak ucok yang terletak di KM.27, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut serta dikaitkan dengan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-BD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Puskesmas Bonai Darussalam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan karena selain telah mengakibatkan Saksi Fashjon Lewi Silitonga merasakan rasa sakit juga telah mengakibatkan Saksi Fashjon Lewi Silitonga menderita luka robek dengan jahitan sebanyak 14 (empat belas) pada bagian lengan sebelah kanan dengan panjang 8 cm, luka robek sebanyak 6 jahitan luar pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm dan luka robek pada bagian lengan sebelah kiri dengan panjang 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka walaupun Terdakwa menyatakan tidak berniat menyakiti atau melukai Saksi Fashjon Lewi Silitonga namun oleh karena Terdakwa mengetahui apabila perbuatan menghujamkan senjata tajam dapat menyakiti Saksi Fashjon Lewi Silitonga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyadari kepastian timbulnya akibat lain daripada perbuatan yang ia lakukan terhadap Saksi Fashjon Lewi Silitonga sehingga kesengajaan dalam diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang dilandasi kesadaran kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn*;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang
- Menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa walaupun menurut keterangan Saksi Fashjon Lewi Silitonga luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sempat menghalanginya dalam melakukan pekerjaan dan berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa saat ini luka Saksi Fashjon Lewi Silitonga telah dapat sembuh sehingga tidak memenuhi kriteria luka berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP diatas. Namun dengan memperhatikan alat dan cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fashjon Lewi Silitonga dimana Majelis Hakim dapat melihat keadaan luka yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa cukup parah maka berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur luka berat secara materil telah terpenuhi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Fashjon Lewi Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) Majelis Hakim juga memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa terlebih dalam perkara ini Saksi Korban telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Alloes Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 526/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada Korban yakni Saksi Fashjon Lewi Silitonga;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terdapat permintaan maaf dan perdamaian dengan Saksi Fashjon Lewi Silitonga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan produktif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusman Gea tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Merk Alloes Warna Biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)